LEY SOBRE IMPUESTO A LAS HERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONACIONES – ART. 18, N° 8 – CIRCULAR N° 33, DE 2021. (ORD. N° 2593, DE 28.09.2021)

Cumplimiento del deber de informar las donaciones establecido en el N° 8 del artículo 18 de la Ley N° 16.271.

De acuerdo con su presentación, consulta cómo se debe cumplir con la obligación de informar establecida en la primera parte del párrafo segundo del N° 8 del artículo 18 de la Ley N°16.271, Ley sobre Impuesto a las Herencias y Donaciones.

Al respecto, la Circular N° 33 de 2021 instruyó[1] que las donaciones efectuadas por personas naturales con recursos (dineros) que han cumplido su tributación conforme a la Ley sobre Impuesto a la Renta, y que se exceptúan del impuesto a las donaciones bajo ciertos requisitos y límites, se deben informar a este Servicio dentro de los dos meses siguientes al 31 de diciembre del ejercicio en que se efectuaron las donaciones, del siguiente modo:

1) Si el donatario tiene la calidad de legitimario[2] del donante, la obligación de informar debe ser cumplida por el primero mediante el formulario electrónico N° 4412, que se pondrá a disposición de los contribuyentes en el sitio web de este Servicio[3].

2) Si el donatario no tiene la calidad de legitimario del donante, la obligación de informar debe ser cumplida por este último mediante el formulario N° 2117, sobre peticiones administrativas. No obstante, el donante se encontrará liberado de esta obligación en los casos en que el donatario haya presentado el referido formulario electrónico N° 4412.

Cabe tener presente que el incumplimiento de dicha obligación de información, si bien no importa la pérdida de la respectiva exención, se sanciona con multa equivalente a una unidad tributaria anual por cada año o fracción de retraso en informar con tope de 6 unidades tributarias anuales, en cabeza del donatario o del donante dependiendo de si la donación se efectuó a un legitimario o no, respectivamente.

FERNANDO BARRAZA LUENGO
DIRECTOR

Oficio N° 2593, de 28.09.2021
Subdirección Normativa
Dpto. de Técnica Tributaria

[1] En la nota al pie N° 34 de la página 12.
[2] De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1182 del Código Civil, son legitimarios los hijos, personalmente o representados por su descendencia; los ascendientes, y el cónyuge sobreviviente.
[3] Previa emisión de la respectiva resolución que instruirá la forma en que, a través del dicho formulario, se debe dar cumplimiento a la obligación de información en comento. Las donaciones efectuadas durante el año 2020 (hasta febrero de 2021) debieron informarse mediante el formulario 2117.